

1500534-86.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapópolis - SP - cep 14900-000

1500534-86.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500534-86.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Thiago Aparecido Saura de Carvalho e outros

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra THIAGO APARECIDO SAURA DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos (fls. 34), imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a inicial acusatória que, no dia 09 de agosto de 2021, por volta de 10h, na residência localizada na Rua José Antônio de Moraes, n.º 124, Distrito de Tapinas, neste município e comarca de Itápolis/SP, o denunciado foi surpreendido por policiais civis guardando e mantendo em depósito, para venda clandestina, 41,3 gramas da droga "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como "Maconha", acondicionada em um invólucro plástico tipo "filme", e 0,54 gramas da droga "Cocaína", em forma de pedra de crack, acondicionada em um invólucro plástico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (vide auto de constatação provisório de fl. 10 e 11, auto de exibição e apreensão de fl. 35 e laudos periciais de fl. 132/134 e fls. 135/137), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 148/150)
O réu foi devidamente notificado (fls. 186), apresentando resposta escrita às fls. 190/193.

Denúncia recebida em 9 de novembro de 2021, conforme decisão de fl. 213/222. Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas 03 (três)

testemunhas arroladas pela acusação e 01(uma) testemunhas arroladas pela defesa, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o representante do Ministério Público e o defensor apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, "Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)" (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, "o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo auto de exibição, apreensão e constatação (fls. 10/11 e 35), pelo auto de avaliação, pelo boletim de ocorrência (fls. 31/33 e 37/39), pelos documentos forográficos (fls. 40 e 42 e 46 e 87/88), pelo laudo pericial de

entorpecentes (fls. 132/143), pelo relatório de inquérito policial (fls. 144/145) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Com efeito, restou demonstrado que no dia 09 de agosto de 2021, por volta de 10h, na residência localizada na Rua José Antônio de Moraes, n.º 124, Distrito de Tapinas, neste município e comarca de Itápolis/SP, o THIAGO APARECIDO SAURA DE CARVALHO denunciado foi surpreendido por policiais civis guardando e mantendo em depósito, para venda clandestina, 41,3 gramas de maconha, acondicionada em um invólucro plástico tipo "filme", e 0,54 gramas de cocaína, em forma de pedra de crack, acondicionada em um invólucro plástico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado na denúncia, policiais civis tinham informações (angariadas da congênere de Santa Adélia) do envolvimento de Thiago com o tráfico de drogas, bem como tomaram conhecimento de que ele estava realizando o tráfico em sua residência. No dia dos fatos, os policiais receberam informações de que Thiago possuía drogas em sua residência para venda e, assim, diligenciaram até o local situado no Distrito de Tapinas. Na residência, os policiais encontraram o denunciado e sua esposa que, após serem informados do motivo da presença policial, franquearam a entrada no imóvel autorizando as buscas.

Ao ser informado do uso de cão farejador, o denunciado logo informou onde se encontravam as drogas que possuía.

Deste modo, os policiais apreenderam sobre uma cômoda, dentro de um cesto, em um quarto, uma porção de maconha, de tamanho médio, uma faca, uma porção de crack, fragmentada, além de importância de R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em dinheiro em cédulas de valores diversos. Na sala, sobre a estante, foram apreendidos 60 eppendorfs vazios.

A respeito da droga, THIAGO informou ser para seu consumo. Contudo, diante circunstâncias constatadas pelos policiais, restou claro o exercício da traficância realizado por THIAGO, considerando-se a apreensão de drogas e objetos utilizados para o fracionamento do entorpecente para a venda. Além disso, uma testemunha foi enfática ao afirmar ter adquirido droga de THIAGO.

Vejamos.

O acusado THIAGO APARECIDO SAURA DE CARVALHO, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que "nesta data estava em sua residência, quando lá apareceram policiais civis e solicitaram permissão para proceder buscas em sua residência; Que franqueou a entrada aos policiais, pois, apesar de ter drogas em sua casa, nada temia, pois tratava-se de entorpecente para seu próprio uso; Que os policiais localizaram 01 (uma) uma porção de crack e 01 (uma) porção de maconha; Que adquiriu a maconha na tarde de ontem e o crack na manhã de hoje e, quando os policiais chegaram em sua casa estava procurando uma lata para fumar o crack; Que adquiriu o crack da pessoa que sabe dizer apenas o primeiro nome, a saber: EULER e a maconha a adquiriu da pessoa de LEO FAGUNDES; Que em relação aos micro-tubos localizados, afirma que quando adquire cocaína o entorpecente vem embalado naqueles frascos e o interrogando após usar o entorpecente guarda os frascos para os trocar com drogas; Que o dinheiro apreendido pertence à esposa do interrogando, fruto do pagamento da pensão dela; Quer acrescentar que é portador de HIV e, portanto, faz parte do grupo de risco" (sic) (fls. 06).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado THIAGO APARECIDO SAURA DE CARVALHO negou a autoria delitiva. Sustentou que havia passado o domingo para segunda fumando crack. Não foi trabalhar na segunda, pois tinha que ir ao posto de saúde de Itápolis. Quando foi até Itápolis, o interrogado pegou maconha para fumar durante a semana. Esclarece que também usava crack todos os dias. O interrogado trocava sacos de limão, batata e mandioca por drogas. A maconha apreendida era de propriedade do interrogado e se destinava ao seu consumo pessoal. Não comercializava entorpecentes. O interrogado fumava maconha com sua esposa. Usava crack sozinho. Os eppendorf's estavam vazios e os guardavam para trocá-los por drogas. O interrogado havia roubado uma carvoaria para adquirir drogas com o

produto do furto. O interrogado é soro positivo e recebe o coquetel de que precisa. Suas passagens anteriores eram por fruto e roubo.

As testemunhas DOUGLAS CARDILLI e EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO, policiais civis, em solo policial, arroladas pela acusação, disseram que “tem conhecimento de que, em meados do mês de maio do corrente ano, Policiais Civis da Unidade de Santa Adélia, em diligências para elucidar crimes contra o patrimônio-furto em área rural naquele município, apreenderam, na residência de THIAGO, drogas. Na ocasião, foram apreendidos crack, cocaína e aproximadamente 200 (duzentos) eppendorfs vazios. Ocorre que, após esses fatos, os depoentes passaram a receber informações de que THIAGO estava traficando drogas ilícitas, em sua casa. Na manhã de hoje, receberam informação de que havia drogas na residência de THIAGO e que ele estava comercializando. Que, foram até o Distrito de Tapinhas, local onde THIAGO reside e, naquela casa estavam THIAGO e esposa, além de uma criança, filho do casal. Cientificaram THIAGO sobre as diligências, ele autorizou as buscas. Que, antes do início das buscas, informaram a THIAGO de que iriam fazer uso do cachorro para encontrar possível droga que ali pudesse haver, momento em que THIAGO disse que ali havia drogas, indicando o local. Que sobre uma cômoda, dentro de um cesto, no quarto, foi localizado uma porção de maconha, de tamanho médio, uma faca, uma porção de crack, fragmentada, além de importância de R\$156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em dinheiro em cédulas de valores diversos. THIAGO alegou que aquela droga era para seu uso. Na sala, sobre a estante, foram apreendidos 60 (sessenta) eppendorfs vazios. Diante dos fatos deram voz de prisão a THIAGO e apresentou-o nesta Unidade” (sic) (fls. 03 e 05).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas DOUGLAS CARDILLI e EDUARDO JÚLIO PEREIRA FILHO ratificaram seus depoimentos anteriores. Acrescentaram que, em meados de maio de 2021, policiais civis do município de Santa Adélia estavam investigando o réu pela prática de furtos em propriedades rurais, sendo o acusado um dos envolvidos. Policiais de Santa Adélia encontraram objetos do furto na residência do acusado, bem como drogas e eppendorf's vazios na casa dele. A polícia civil de Itápolis continuou a receber denúncias de o réu estava traficando. No dia dos fatos, os depoentes foram até a casa do réu e foram recebidos por ele, por sua esposa e por seu filho. Foram efetuadas buscas com o cão farejador. O acusado indicou onde estavam escondidas as drogas. Foram achadas uma porção de maconha e uma porção de crack, dinheiro e uma faca para cortar a maconha. Os depoentes também acharam eppendorf's vazios para embalar drogas. O réu disse que a droga era para seu consumo. Os depoentes tinham a informação de que o réu estava traficando drogas no Distrito de Tapinas. Receberam várias denúncias nesse sentido. A testemunha EULER HENRIQUE SANTIN, arroladas pela acusação, ao ser ouvida na fase policial, relatou que “conhece a pessoa do indiciado THIAGO; Que não é verdade que tenha vendido crack a ele; Que o declarante é usuário de maconha e na verdade adquiriu de THIAGO, por duas vezes, maconha para seu uso; Que não trafica entorpecentes e nunca traficou, e na verdade quem trafica é THIAGO, pois como disse, já adquiriu maconha dele por duas vezes” (sic) (fls. 128).

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha ECHYLEN NARA DA COSTA LEÃO PIEDADE, arrolada pela defesa, sustentou que é esposa do acusado. No dia dos fatos, policiais chegaram entrando na casa, indagando a respeito das drogas. Embora a depoente e o réu tenham negado a existência de drogas, os policiais continuaram procurando. A depoente então disse para o acusado entregar a maconha que eles tinham para fumar. THIAGO entregou a maconha, bem como uma porção de crack, que ele usava para fumar.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminoso ou, simplesmente, por mentir à

autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

Registre-se que a testemunha ECHYLEN NARA DA COSTA LEÃO PIEDADE, arrolada pela defesa, é esposa do réu e não negou a apreensão dos entorpecentes na residência. Apenas limitou-se a reproduzir a versão defensiva de que as drogas destinavam-se ao uso próprio do réu e de dela mesma. Por essa razão, tais declarações, por si sós, são insuficientes para afastar a materialidade e a autoria delitivas.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

6. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminoso, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giralde, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, a quantidade de entorpecentes apreendida (41,3 gramas de maconha e 0,54 gramas de crack) e sua forma de acondicionamento (em diversas porções, que facilitam o transporte e comercialização) revelam a intenção do denunciado de praticar a traficância ilícita.

Com efeito, conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma "fileira" de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g.

Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão

Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016.

Com base nesses dados, conclui-se que a quantidade de droga apreendida (41,3 gramas de maconha e 0,54 gramas de crack) seria suficiente para produzir diversas porções individualizadas, ou seja, era destinada a entrega a consumo de terceiros.

Cabe ainda ressaltar que, embora o réu não tenha sido flagrado comercializando drogas, há nos autos elementos indicativos de que ele estava praticando o tráfico de drogas, entre os quais: a) a existência de diversas denúncias relatando que o réu estaria utilizando sua residência para guardar e manter em depósito drogas para posterior venda; b) a apreensão, em poder do acusado, de dinheiro em espécie, fracionado em notas miúdas, não tendo o denunciado oferecido explicação convincente para a origem do numerário, bem como a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico (sessenta eppendorf's vazios e uma faca usada para cortar a maconha); c) a polícia do Município de Santa Adélia já havia localizado drogas na residência do réu em data anterior.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, verifico que o acusado possui Maus Antecedentes: processos n.º 0001950-61.2008.8.26.0132; 0007790-86.2007.8.26.0132; e 0009496-71.2008.8.26.0358.

Ademais, de acordo com os policiais militares, o acusado já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes.

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui Maus Antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processos n.º 0001950-61.2008.8.26.0132; 0007790-86.2007.8.26.0132; e 0009496-

71.2008.8.26.0358..

Isto posto, considerando-se que o réu ostenta 3 condenações definitivas, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço) e estabeleço a pena base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; Resp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no Resp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; Resp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019.

Isto posto, estabeleço a pena intermediária em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no

artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, os maus antecedentes indicam que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, bem como os maus antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268,SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) THIAGO APARECIDO SAURA DE CARVALHO como incurso(a) nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 666 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva (decretada em 09/08/2021 e mantida em 09/11/2021, 02/12/2021 e 07/02/2022), que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA